WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ WSKAZANIE POLISY OC

....., dnia ..... r.
(miejscowość, data)

Wnioskodawca (Pacjent / Pacjentka):

Imię i nazwisko: .....
Adres zamieszkania: .....
PESEL (lub seria i nr paszportu w przypadku braku PESEL): .....
Nr telefonu: .....
Adres e-mail: .....

Adresat:

.....
(Nazwa podmiotu leczniczego / Imię i nazwisko lekarza dentysty)
.....
(Adres placówki / gabinetu)

Dotyczy: wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej oraz wskazanie danych polisy OC

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 26 ust. 1, art. 27 oraz art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2024 r. poz. 581 ze zm.), wnoszę o udostępnienie mi pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej mojego leczenia w Państwa placówce, obejmującej okres od dnia ..... r. do dnia ..... r.

W szczególności wnoszę o udostępnienie:

1. **Historii choroby / karty leczenia pacjenta** — kompletnych wpisów ze wszystkich odbytych wizyt stomatologicznych, w tym wizyty spornej z dnia ..... r. (imię i nazwisko lekarza badającego, treść wpisu, zalecenia);
2. **Kart wizyt kontrolnych** wraz ze wszystkimi zaleceniami, wskazaniami i rekomendacjami wydanymi po każdej wizycie — w szczególności karty zabiegu (np. resekcja / wyłuszczenie torbieli) oraz kart kontroli po zabiegu;

3. **Rozpoznań, diagnoz, planów leczenia** oraz szczegółowych opisów wszystkich wykonanych zabiegów i procedur;
4. **Opisów i wyników badań diagnostycznych**, w szczególności opisów badań rentgenowskich (RTG pantomograficznych, punktowych, tomografii CBCT) — z podaniem daty badania oraz imienia i nazwiska lekarza opisującego;
5. **Cyfrowych zapisów badań obrazowych (RTG / CBCT)** wykonanych w Państwa placówce, w szczególności z dnia ..... r. (badanie sporne) oraz badań wcześniejszych/kontrolnych z dnia ..... r. i z dnia ..... r., utrwalonych na informatycznym nośniku danych (płyta CD/DVD/pendrive) w formacie źródłowym (DICOM / graficznym);
6. **Wystawionych skierowań, recept** oraz odpisów zleceń lekarskich.

Dokumentację tekstową proszę udostępnić w formie papierowej (kopia / wydruk), a badania obrazowe na nośniku cyfrowym.

Zgodnie z art. 28 ust. 2a ww. ustawy, **pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej w żądanym zakresie jest bezpłatne**.

Na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta wnoszę o realizację niniejszego wniosku **bez zbędnej zwłoki**. Dokumentację odbiorę osobiście w rejestracji / proszę przesłać listem poleconym na wyżej wskazany adres zamieszkania / proszę przekazać drogą elektroniczną (zaszyfrowanym plikiem na wskazany e-mail / przez platformę pacjenta) *(niepotrzebne skreślić)*.

WNIOSEK O WSKAZANIE DANYCH UBEZPIECZYCIELA OC

Jednocześnie, na podstawie **art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej** (Dz.U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.), wnoszę o podanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wniosku *(ustawa nie wyznacza terminu ustawowego — termin 7-dniowy wyznaczam jako rozsądny)*:

1. Dokładnej nazwy i adresu zakładu ubezpieczeń, w którym podmiot leczniczy / lekarz prowadzący posiadał zawartą umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) w dacie ..... r. (okres udzielania świadczeń);
2. Serii i numeru polisy ubezpieczeniowej OC;
3. Sumy gwarancyjnej polisy.

Dane te są niezbędne do realizacji uprawnień poszkodowanego wynikających z art. 822 § 4 Kodeksu cywilnego (*actio directa*).

Proszę o potwierdzenie na kopii niniejszego pisma daty jego wpływu do placówki.

Z poważaniem,

.....

(własnoręczny podpis Pacjenta / Pacjentki)

Wskazówki:
1. Pismo należy złożyć w 2 egzemplarzach w rejestracji podmiotu (jeden egzemplarz z pieczątką i datą wpływu zachować dla siebie) lub nadać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO).
2. Pierwsza kopia dokumentacji medycznej jest w pełni bezpłatna.
3. W sprawach o nawrót / kontrolę po zabiegu złóż DWA osobne wnioski: (a) do gabinetu spornego (sprawcy) — pełna historia + sporne CBCT/DICOM + dane polisy OC; (b) do gabinetu weryfikującego — opis ropnia/nacięcia, recepta, własne CBCT/DICOM, plan i kosztorys leczenia naprawczego oraz pisemne porównanie spornego CBCT z własnym CBCT. Wniosek (b) składasz bez żądania polisy OC.